

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4564/2536

นาย ปรีชา จันทันต์ รัศมี
บริษัท เงินทุน อุตสาหกรรม แห่ง
ประเทศไทย

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1194, มาตรา 1220

การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเรื่องการเพิ่มทุนของบริษัทซึ่งต้องใช้มติพิเศษ เมื่อที่ประชุมครั้งแรกลงคะแนนเสียงโดยวิธีชুমือผู้ถือหุ้นบางคนทักท้วงการลงคะแนนเสียง และขอให้ลงคะแนนลับประธานที่ประชุมไม่ได้แสดงว่าการลงคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นมติที่ผ่านไปแล้วตามข้อบังคับของบริษัท จึงยังถือไม่ได้ว่าเป็นมติของที่ประชุมเป็นเด็ดขาด การที่ประธานที่ประชุมให้มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีชুমืออีกครั้งหนึ่ง เมื่อมีการถอนคำขอให้ลงคะแนนลับแล้วผลการประชุมปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทั้งหมด 78 คนออกเสียงอนุมัติการเพิ่มทุน 63 เสียง จึงเป็นการลงมติในที่ประชุมครั้งแรกด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดแล้ว

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้คัดค้านซึ่งต่อไปจะเรียกว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 30 ครั้งในวาระการประชุมที่ 7 เรื่องการเพิ่มทุนบริษัท มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และข้อบังคับ

ของบรรษัทเนื่องจากมีผู้ถือหุ้นจำนวนหนึ่งลงคะแนนอนุมัติ ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งลงคะแนนไม่อนุมัติ และผู้ถือหุ้นอีกจำนวนหนึ่งไม่ลงคะแนนออกเสียง แต่ประธานที่ประชุมไม่ได้นับคะแนนเสียงไว้ และได้ผ่านเข้าไปพิจารณาในวาระการประชุมที่ 8 จึงมีผู้ขอให้ประธานที่ประชุมนับคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมจึงให้ผู้ถือหุ้นชูมือเพื่อบันทึกคะแนนเสียงอีกครั้งหนึ่ง ผลปรากฏว่ามีผู้อนุมัติ 56 เสียง ผู้ร้องไม่อนุมัติ 1 เสียง ซึ่งภายหลังเมื่อนับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และยังคงเหลืออยู่ในที่ประชุมในขณะนั้นมีจำนวนทั้งสิ้น 78 คน แสดงว่าที่ประชุมลงมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่ถึงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนั้น ผลการลงมติดังกล่าวต้องยุติเด็ดขาดและตกไป หลังจากนั้น กรรมการผู้จัดการบรรษัทขอให้ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนในมติเพิ่มทุนบรรษัทชูมือเพื่อบันทึกคะแนนเสียงใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยอ้างว่าการลงมติข้างต้นมีพนักงานของบรรษัทซึ่งไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นชูมือด้วย ซึ่งได้ผลว่ามีผู้อนุมัติ 63 เสียง มีผู้ร้องไม่อนุมัติ 1 เสียง จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและยังคงเหลืออยู่ในที่ประชุมในขณะนั้นมีจำนวน 78 คน ทำให้ผลการลงมติแตกต่างเปลี่ยนแปลงไปจากผลการลงมติซึ่งตกไปแล้ว ประธานที่ประชุมได้ถือเป็นมติที่ประชุมและทำให้รายงานการประชุมดังกล่าวไม่ถูกต้อง เป็นการกระทำที่ไม่สุจริตขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 30 เรื่อง เพิ่มทุนบรรษัท และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ในวาระการประชุมที่ 7 เรื่องการเพิ่มทุนบรรษัทเป็นการประชุมครั้งแรก ประธานที่ประชุมได้เสนอข้อมติให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยวิธีชูมือ มีผู้ถือหุ้นชูมือประมาณ 60 เสียง ผู้ร้องเพียงคนเดียวชูมือไม่อนุมัติ 1 เสียงประธานที่ประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นเสียงข้างมาก และจะเริ่มการประชุมในวาระที่ 8 แต่มีผู้ขอให้มีการนับคะแนนเสียงอีกครั้งหนึ่ง จึงยังไม่มีการประชุมในวาระที่ 8 ประธานที่ประชุมให้มีการลงมติโดยวิธีชูมืออีกครั้งหนึ่ง การลงมติและนับคะแนนดังกล่าวจึงเป็นอันยกเลิกไป การลงมติครั้งใหม่มี

ผู้ถือหุ้นชุมนุมมีอณุมัติ 56 เสียง ผู้ร้องคงชุมนุมมีอณุมัติ 1 เสียง การลงมติครั้งนี้หาก
ประธานที่ประชุมแสดงผลแห่งการชุมนุมนับคะแนนเสียงก็จะได้คะแนนเสียงมากไม่ต่ำ
กว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ไม่ใช่เป็นอันตกไปดังที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง เพราะ
การนับคะแนนเสียงต้องนับจากคะแนนเสียงผู้ที่เข้าประชุมและชุมนุมออกเสียงเท่านั้น
ไม่ว่าจะชุมนุมออกเสียงอณุมัติหรือไม่อณุมัติแต่ไม่นับผู้ที่เข้าประชุมซึ่งไม่ชุมนุมออก
เสียงด้วย ขณะที่ประธานที่ประชุมกำลังจะแสดงผลมตินั้น ผู้ถือหุ้นได้อาศัยข้อบังคับ
บริษัทร้องขอให้ที่ประชุมลงคะแนนลับประธานที่ประชุมจึงยังไม่อาจแสดงผลมติได้
การลงมติด้วยวิธีชุมนุมดังกล่าวจึงยังถือไม่ได้ว่าเสร็จสิ้นหรือมีการแสดงผลแต่อย่างใด
ต่อมา มีการถอนคำร้องขอให้ลงคะแนนลับจึงจำเป็นต้องมีการลงมติด้วยวิธีชุมนุมเช่น
เดิม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นลงมติด้วยวิธีชุมนุมมีอณุมัติ 63 เสียง ผู้ร้องเพียงคนเดียวชุมนุม
ไม่อณุมัติ ประธานที่ประชุมจึงได้แสดงผลการลงมติด้วยวิธีชุมนุมดังกล่าวว่าที่ประชุมมี
มติอณุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดและผ่านเข้าประชุมในวาระที่ 8 ทั้งได้มีการจดมติดังกล่าวลงในสมุด
รายงานการประชุมของบริษัทแล้ว การประชุมผู้ถือหุ้นเรื่องดังกล่าวได้ดำเนินการ
ถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1194 และข้อบังคับของ
บริษัท ขอให้ยกคำร้องขอ

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องขอ

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในการพิจารณาข้อมติที่ประชุมเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
ประธานที่ประชุมได้กล่าวในตอนต้นหลังจากได้ฟังคำชี้แจงจากผู้เข้าประชุมแต่เพียง
ว่ามีเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยที่อนุมัติจะให้เพิ่มทุน ที่ไม่เห็นด้วยมี 1 เสียง แต่มีผู้
ทักท้วงขอให้นับคะแนนเสียงเพราะต้องลงมติพิเศษ ประธานที่ประชุมจึงได้ขอให้ลง
คะแนนด้วยวิธีชูมือ เจ้าหน้าที่นับคะแนนเสียงผู้อนุมัติได้ 56 เสียง ผู้ถือหุ้นบางคนได้
ทักท้วงการลงคะแนนเสียงและขอให้ลงคะแนนลับ ประธานที่ประชุมไม่ได้แสดง
ว่าการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีชูมืองดกล่าวเป็นมติที่ผ่านแล้วตามข้อบังคับของผู้
คัดค้าน การที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ 56 เสียง ไม่อนุมัติ 1 เสียงจึงไม่ถือว่าเป็น
มติของที่ประชุมเป็นเด็ดขาด อีกทั้งตามข้อบังคับของผู้คัดค้านไม่มีข้อกำหนดว่า
ถ้ามีการคัดค้านหรือทักท้วงการลงคะแนนเสียงจะให้ที่ประชุมลงคะแนนใหม่อีกไม่ได้
เมื่อมีการถอนคำร้องขอให้ลงคะแนนลับ ประธานที่ประชุมให้มีการลงคะแนนเสียง
ด้วยวิธีชูมืออีกครั้งหนึ่ง ผลการลงคะแนนปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 78 คน ลง
คะแนนเสียงอนุมัติ 63 เสียง ประธานที่ประชุมได้แสดงผลของการลงคะแนนว่ายุติ
แล้วที่ประชุมจึงได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมข้ออื่นต่อไป การประชุมใหญ่
สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นเรื่องการเพิ่มทุนบริษัทซึ่งต้องใช้มติพิเศษตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1220 และที่ประชุมครั้งแรกนี้ต้องลงมติโดย
คะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดมติพิเศษของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งแรกคะแนนเสียงอนุมัติให้เพิ่มทุน 63 เสียง ของจำนวนเสียง
ทั้งหมด 78 เสียง ซึ่งได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมแล้วจึงเป็นไปโดยชอบ
ด้วยกฎหมายและข้อบังคับของผู้คัดค้านทุกประการ ผู้ร้องไม่มีสิทธิร้องขอให้เพิก
ถอนได้

พิพากษายืน

(สมภาพ โชติกวีนิพนธ์-นิเวศน์ คำผอง-บุญธรรม อยู่พุก)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ